

2024

TPG-153



توصيف المقرر الدراسي

(الدراسات العليا)

اسم المقرر: تدريبات منهجية عملية (قضائية - طبية)
رمز المقرر: 2001832-4
البرنامج: الماجستير في الفقه
القسم العلمي: الشريعة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: 2024
تاريخ آخر مراجعة:



جدول المحتويات

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي.....	3
ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها.....	4
ج. موضوعات المقرر.....	6
د. أنشطة تقييم الطلبة.....	6
هـ. مصادر التعلم والمرافق.....	7
و. تقويم جودة المقرر.....	8
ز. اعتماد التوصيف.....	8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي:

1. الساعات المعتمدة: (أربع ساعات)			
2. نوع المقرر			
أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري	☐ متطلب مسار
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (السنة الثانية)			
4. الوصف العام للمقرر			
يعتمد هذا المقرر في تقديمه على الممارسة العملية لما ينبغي للطلاب تحصيله خلال دراسته في البرنامج من خلال الزيارات الميدانية للجهات العدلية (النيابة العامة ، المحاكم بشتى تخصصاتها ، جهات التوثيق ، الهيئات الشرعية الطبية) وتطبيق ما درسه ، وإعداد مذكرات تطبيقية وتقارير تحليلية ، يطبق فيها ما درسه.			
5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)			
لا توجد			
6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)			
لا توجد			
7. الهدف الرئيس للمقرر			
• تطبيق المبادئ النظرية الشرعية التي درسها الطالب أثناء إعداده من خلال الممارسة العملية للترافع والتحاكم والمطالبات الحقوقية . • تأهيل الطالب للعمل في المجالات العدلية والحقوقية بإتاحة فرص التدريب في البيئات العدلية . • فتح أوجه التعاون بين الكلية والجهات العدلية فيما يفيد العملية التعليمية والتطبيقية للطلبة .			

2. نمط التعليم:

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	60	100%
2	التعليم الإلكتروني		
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي		

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	● التعليم الإلكتروني		
4	التعليم عن بعد		

3. الساعات التدريسية: (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	24	40%
2	معمل أو إستوديو	36	60%
3	ميداني		
4	دروس إضافية		
5	أخرى (تذكر)		
	الإجمالي	60	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يتعرف الطالب على كيفية التداعي في المحاكم	1ع	حلقات النقاش -التدريب الميداني	التقارير التي يعدها
1.2	أن يعرف الطالب طرق الدعوى وصياغتها وأحكامها	3ع	حلقات النقاش -التدريب الميداني	التقارير التي يعدها
1.3	أن يعرف الطالب وسائل التحاكم الأخرى (التحكيم – الهيئات الشريعة)	4ع	حلقات النقاش -التدريب الميداني	التقارير التي يعدها
2.0	المهارات			
2.1	قدرة الطالب على صياغة الدعوى والترافع والرد والتحكيم	2م	حلقات النقاش -التدريب الميداني	التقارير التي يعدها
2.2	القدرة على استخدام التقنية الحديثة وتطويعها في العمل العدلي والحقوقى ومواكبة التقدم التقني	4م	التكليف بإعداد الواجبات والتقارير وشرح عمل المنصات بعروض مرئية	الواجبات والتقارير والعروض المرئية باستخدام الحاسوب
2.3				
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	القدرة على التواصل الفعال مع أعضاء السلك القضائي	1ق	الزيارات الميدانية وحلقات النقاش	النقاش والزيارات الميدانية



الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	واللجان الشرعية والتحكيم والمستفيدين منهم			
3.2	أن يعمل الطالب ضمن فريق المقرر بفعالية وفقاً للقواعد المهنية .	ق2	الزيارات الميدانية وحلقات النقاش	النقاش والمشاركات
3.3				



ج. موضوعات المقرر:

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	أولاً: الجانب النظري: يتم فيه التذكير والتعريف بـ - آلية التداعي ، والدعوى وأركانها (المدعى/ المدعى عليه/ المدعى به) وشروطها ، أنواع الدعوى باعتبار قبولها وردها ، شروط صيغة الدعوى (عناصر تحرير الدعوى). - البينات والقرائن وأنواعها .. ومشروعية الرجوع لأهل الخبرة. - الحكم القضائي وشروطه ، وأسباب تأجيله ، والاعتراض عليه ، والحكم الغيابي. - المحاكم وأنواعها وتخصصاتها.. - التحكيم: أركانه وشروطه ، مجالاته ، أثره ولزوم تنفيذه ، جهات المصادقة عليه.. - النيابة العامة: اختصاصاتها ، ودورها ، ووسائل الضبط فيها. - الهيئات الشرعية العدلية الأخرى:- - الهيئة الصحية الشرعية: التعريف بنظامها.. مهامها .. إجراءاتها وأحكامها .. الاعتراض على أحكامها ونقضها.. - هيئات شرعية أخرى..	20
2	ثانياً: الجانب التطبيقي: أ/ يلزم الطالب بالحضور اليومي إلى ثلاث جهات قضائية مختلفة ، يلزم فيها -بعد التنسيق المسبق- أصحاب الفضيلة القضاة في مجالسهم القضائية ، ليدرك آليات التحاكم ، ويُعايش الواقع العملي للتقاضي ، ويمارس في خلال متابعته ما درسه.. ب/ يُطالب كل طالب -أثناء ذلك- بكتابة تقرير كامل وافٍ عن ثلاث قضايا مختلفة (1-حكم ابتدائي . 2- استئناف. 3- نقض) من كل جهة قضائية تتضمن خطوات المرافعة (تحرير الدعوى -الطلبات -جواب المدعى عليه -المرافعة -البيانات والقرائن -الحكم والأسباب – سبب الاستئناف" في القضية التي رفعت للاستئناف" ، سبب نقض الحكم "في القضية التي تم نقض الحكم فيها" ، مع إبراز شخصية الطالب في العرض والتعريض والنقد). ج/ يلزم الطالب بزيارات ميدانية للجان الشرعية الصحية ، ولجان التحكيم ، وتقديم تقرير كامل عن قضيتين مختلفتين تم الحكم فيهما (1-حكم ابتدائي . 2- استئناف)	40
.....		
	المجموع	60

د. أنشطة تقييم الطلبة:

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	تقارير وأبحاث عملية	كل أسبوع	50%
2	التدريب الميداني	الأسبوع السادس	20%

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
3	الاختبار النهائي	الأسبوع 17	30%
...			

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

نظام القضاء في المملكة العربية السعودية . - نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية - نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية - نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية . - نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية . - التحكيم في الشريعة لعبدالله سعد آل خنين . - الدعوى القضائية في الفقه الاسلامي للدكتور عدنان الدقيان - أحكام الجرح الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.. - مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدتهم "مدنياً-جنائياً- إدارياً" لسمير عبدالسميع الأودن . - الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية "دراسة مقارنة" لإبراهيم علي حمادي الحلبيوسي . - المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان "دراسة مقارنة" لقيس إبراهيم الصقير .	المرجع الرئيس للمقرر
-بالإضافة لكتب التراث الفقهي الإسلامي : - المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها للدكتور حسين آل لشيخ - نقض الأحكام القضائية د أحمد الخضيرى. - المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية لمنصور عمر المعاينة. - تضمين الطبيب في ضوء الشريعة الإسلامية لخالد محمد المشيقح. - التحكيم في القوانين العربية أحمد أبو الوفاء. - الأبحاث المستجدة في ذات الموضوع .	المراجع المساندة
-مكتبة الملك فهد الوطنية https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx -وزارة العدل www.moj.gov.sa - المكتبة القانونية العربية : المكتبة القانونية العربية (bibliotdroit.com) -جامع الفقه الإسلامي .	المصادر الإلكترونية
	أخرى

- مكتبة المحامين.

- المكتبة الشاملة .

2. المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	• جهاز عرض الكتروني Data Show Projectors • السبورة الذكية
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب / أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).

طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الشريعة
رقم الجلسة	7
تاريخ الجلسة	1446/5/24 هـ

قسم الشريعة

Sharia Department



جامعة الطائف
TAIF UNIVERSITY